侵权法中的 But-for 检验

英格兰和威尔士过失侵权中的事实因果关系入门：通过案例、术语解释和练习，理解如何比较实际结果与假设结果。

1. 有过错，还不等于造成了这个损害

司机没有仔细观察路况，医生没有检查病人，这些行为可能违反注意义务。但是，要求损害赔偿的人还需要把具体的义务违反与所主张的损害联系起来。仅仅说“被告不够谨慎”，并没有说明这种不谨慎究竟改变了什么。

事实因果关系（causation in fact）关注的是：违反义务是否对具体结果产生了决定性的差别？法律上的因果关系（legal causation）以及其他责任限制则进一步讨论，法律是否把相关损失归责于被告。本指南主要讲第一个问题。

> 核心问题：如果被告履行了注意义务，原告还会遭受同样的损害吗？不会：通常的 but-for 检验得到满足。会：通常的检验不满足。[1]

2. “But for”在这里是什么意思？

这里的 but for 可以理解为“如果没有……”。问题不是损害是否发生在过错之后，而是：如果没有这一义务违反，同样的损害是否仍然会发生？把实际发生的事情与假设的另一种经过进行比较，称为反事实分析（counterfactual analysis）。

在比较所允许的范围内，保留其他事实，只把具体的义务违反替换成法律要求的适当行为。不要把假设世界改成一个没有疾病、没有事故、所有人都安全的世界。

3. 两个虚构例子

例 A：商店疏忽地没有清除地上的水。Lina 踩到这滩水，滑倒并摔断手腕。假设地面干燥就不会发生这次跌倒，那么 but-for 检验满足。例 B：商店入口处有水，但 Lina 是在楼上被自己的鞋带绊倒的。假设那滩水没有起任何作用，仅仅证明入口有水，不能证明它造成了这次跌倒。

Claimant：提起诉讼的原告。Defendant：被起诉的个人或机构。Breach：未达到应有注意标准的义务违反。Damage：损害或损失；damages：金钱赔偿。

一步一步运用检验

4. 先把损害说清楚

明确指出正在讨论哪一种伤害或损失：手腕骨折、某个时间发生的死亡，或者新增的修理费用。不要只问“是不是发生了坏事”。不同损失可能需要分别进行因果关系比较。

虚构例子：送货司机撞坏了一辆自行车原本完好的车轮。这里要讨论的损失是车轮修理费。如果车灯在碰撞前就已经损坏，这次车轮碰撞并不自动解释更换车灯的费用。

5. 用适当行为替换义务违反

如果问题是驾驶不谨慎，就设想司机采取了应有的注意措施。如果问题是不作为，就设想被告实施了义务要求的行动。在医疗案件中尤其要注意：病人原有的疾病不能从假设中消失。应当问的是，适当检查和治疗能够产生什么效果。

> 可以采用的答题句式：所指控的义务违反是___。原告主张的损害是___。如果被告尽到合理注意，事情会___。因此，同样的损害仍会 / 不会发生，因为___。

6. 假设结果必须有证据支持

思想实验不等于随意猜测。假设的经过必须符合证据。证人证言、医疗意见、记录和实物证据，都可能帮助法院判断本来会发生什么。仅仅说“也许存在更好的结果”，本身还不足以证明通常意义上的事实因果关系。

虚构例子：修理工忘记进行必要的刹车维修，顾客后来发生车祸。工程鉴定表明，正常刹车本来可以让车辆在碰撞前停下，这支持因果关系。如果事故实际上由无法避开的落石造成，而且刹车是否正常毫无影响，结论就会不同。

7. 避免三种过快的推断

先后不等于因果：仅有时间顺序不够。有疏忽不等于造成损害：还要分析疏忽改变了什么。通过检验不等于整场官司必胜：注意义务、义务违反、法律限制和可赔偿损失仍需审查。[2]

通常的检验是起点。一些复杂案件，例如多个因素各自都足以造成损害的情况，可能需要不同分析。因此，不能把 but-for 检验未通过理解成所有可能请求都必然结束。[1]

Barnett 案究竟判了什么

Barnett v Chelsea and Kensington Hospital Management Committee [1969] 1 QB 428

一名夜间值班人员喝茶后呕吐，前往医院。护士通过电话联系医生后，医生让他回家并向自己的医生求诊。大约五小时后，他因砷中毒死亡。他的遗孀提起诉讼。[1]

8. 把义务违反与因果关系分开

没有对病人进行检查，构成了过失。但是，证据表明，即使进行了适当检查和治疗，也无法避免他的死亡。因此，遗孀未能证明这一义务违反造成了死亡。[1]

> 谁胜诉？为什么？被告医院管理委员会胜诉。原告的请求因缺乏事实因果关系而失败：即使得到适当照护，同样的死亡仍然会发生。这并不表示医生没有检查病人就是正确的，而是说，这一过错没有造成本案所要求赔偿的死亡结果。[1]

理解判决时要谨慎：它并不是说医生通常可以不检查就拒绝病人，也不是说医院对求助者从来不负注意义务。本案的关键是，过失不作为与这次死亡之间缺少必要的联系。

9. 谁来证明这条联系？

在通常的过失侵权诉讼中，原告应按 balance of probabilities（盖然性权衡）证明事实因果关系：所主张的因果经过必须比相反情况更有可能。这是民事证明标准，不是刑事案件中排除合理怀疑的标准。Barnett 案说明，即使证明了义务违反，也可能无法证明因果关系。[1]

虚构对比：如果可靠的医学证据反而表明，及时治疗很可能避免死亡，那么反事实比较就会有利于原告。但这属于改变事实后的假设，并不是 Barnett 案中的法院认定。

10. 一段简短的示范答案

相关的义务违反是没有适当检查和治疗病人；所讨论的损害是病人的死亡。问题是，适当照护是否能够避免这次死亡。医疗证据支持的答案是否定的。因此，通常的 but-for 检验不满足，医院不因造成这次死亡而承担赔偿责任。

正确案名是 Barnett，不是“Burnett”。引注中的 1969 表示判例汇编的年份。解释因果关系判决时，无需猜测医院是否缺少床位或医生有什么动机。

理解检查与参考答案

1. 这里的“but for”是什么意思？
答案： 如果没有所指明的义务违反。应当问：如果被告履行义务，本来会发生什么？

2. 即使尽到注意义务，同样损害仍会发生。通常的检验满足吗？
答案： 不满足。按照通常的检验，这一义务违反没有改变该项损害的发生。

3. 服务员把沉重托盘掉在 Mei 的脚上；如果托盘没有掉落，她就不会受伤。可以得出什么结论？
答案： 对于这项伤害，but-for 检验满足。但其他责任要件仍需考虑。

4. 电工遗漏检查，后来风暴摧毁建筑。证据证明检查不会改变结果。不检查造成了这次毁坏吗？
答案： 根据这些假设事实，通常的 but-for 检验不满足。要明确适当检查究竟能够避免什么。

5. Barnett 案谁胜诉？为什么？
答案： 医院管理委员会胜诉。适当照护也无法避免死亡，因此事实因果关系没有得到证明。

6. 原告通常必须达到科学上的绝对确定吗？
答案： 不必。民事标准是 balance of probabilities，即所主张的情况比相反情况更有可能。

7. 通过检验就自动构成过失侵权责任吗？
答案： 不是。其他要件和责任限制仍然适用。该检验只处理事实因果关系，并不解决全部责任问题。

一手法律资料

练习例子均为虚构。法律资料核查日期：2026 年 10 月 19 日。本指南讨论英格兰和威尔士法律。

[1] Davies v Bridgend County Borough Council [2024] UKSC 15，第 56-58、80-81 段：通常检验、最高法院对 Barnett 案的说明及检验的局限。阅读判决

[2] Armstead v Royal & Sun Alliance Insurance Co Ltd [2024] UKSC 6，第 23-26 段：事实因果关系及可赔偿损失的法律限制。阅读判决